

山东省人民代表大会常务委员会 关于批准《济南市预算外资金 管理办法》(修改)的决定

1997年10月15日省八届人大常委会第30次会议通过

山东省第八届人民代表大会常务委员会第30次会议经过审议,决定批准《济南市预算外资金管理办法》(修改),由济南市人民代表大会常务委员会公布施行。

济南市预算外资金管理办法

(1992年6月27日济南市第十届人民代表大会常务委员会
第二十九次会议通过 1993年7月29日山东省第八届
人民代表大会常务委员会第二次会议批准
1997年9月19日济南市第十一届人民代表大会常务委员会
第二十九次会议修订)

第一章 总 则

第一条 为了加强预算外资金管理,维护财政金融秩序,促进国民经济和各项事业的发展,根据国家法律、法规的有关规定,结合本市实际,制定本办法。

第二条 本办法适用于市、县(市、区)、乡(镇)预算外资金的管理。

第三条 财政部门是预算外资金管理的主管部门。市财政局负责本市预算外资金的统一管理,市、县(市、区)、乡(镇)财政部门负责本级预算外资金的具体管理。

计划、审计、物价、监察、人民银行等部门应当按照各自职责配合财政部门加强对预算外资金的管理和监督。

第四条 预算外资金是指国家机关、事业单位和团体依据国家法律、法规和规章收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的各种财政性资金。包括:

- (一) 法律、法规规定的行政事业性收费、基金和附加收入;
- (二) 国务院及财政部、国家计委和省人民政府审批的行政事业性收费;
- (三) 国务院及财政部审批建立的基金、附加收入;
- (四) 主管部门从所属单位集中上缴的资金;
- (五) 用于乡(镇)政府开支的乡(镇)自筹和乡(镇)统筹资金;

(六) 其他未纳入预算管理的财政性资金。

预算外资金是国家财政性资金，必须纳入财政管理。

第五条 对预算外资金实行财政专户、收支两条线管理。

预算外收入与预算内拨款应当统一核算，计划管理，收支平衡。

第六条 对在预算外资金征收管理中，执行本办法取得显著成绩的部门、单位和个人，人民政府应当予以表彰和奖励。

第二章 收入管理

第七条 收取或提取预算外资金，征收单位应当按照法律、法规和规章所规定的项目、范围、标准执行。

设立新的征收项目、调整征收范围和收取标准的，应当依照有关规定和审批权限按程序报批。

第八条 预算外资金的征收单位应当公开征收项目、征收范围和收取标准。征收时应当向缴纳人出示《收费许可证》、《收费员证》，并使用国家或省财政部门统一印制或监制的收费票据。对未持合法证件收取预算外资金的，缴纳人有权拒付。

第九条 任何单位和个人不得拒交、截留、欠交预算外资金。

法律、法规以及国务院、省人民政府没有作出规定的，任何单位和个人不得批准减交、免交预算外资金。

第十条 预算外资金主管部门应当按照规定在银行设立统一的预算外资金财政专户。

征收单位收取的预算外资金应当全额、直接上缴财政专户。直接上缴财政专户确有困难的，经同级预算外资金主管部门批准，可以设立一个收入过渡帐户，并在预算外资金主管部门规定的期限内上缴财政专户。应上缴而未按期上缴的，由预算外资金主管部门通知其开户银行，从其收入过渡帐户中直接划转到财政专户。

未经预算外资金主管部门批准，任何银行不得为征收单位开设预算外资金帐户。

第十一条 预算外资金征收单位应当编制年度预算外资金收入计划，报同级预算外资金主管部门审核。

第十二条 预算外资金主管部门对征收单位编报的预算外资金收入计划审核汇总后，编制本级年度预算外资金收入计划，报同级人民政府批准。

第十三条 预算外资金主管部门应当根据政府批准的收入计划，分别向预算外资金征收单位下达执行。

第三章 支出管理

第十四条 安排使用预算外资金应当以收定支、专款专用、收支平衡。

第十五条 任何单位和个人不得坐支、挪用、私分预算外资金。

第十六条 预算外资金使用单位应当设立预算外资金支出帐户，并报预算外资金主

管部门备案。

第十七条 预算外资金使用单位应当按照预算外资金的规定用途编制年度预算外资金支出计划，报同级预算外资金主管部门审核。

第十八条 预算外资金主管部门对预算外资金使用单位编报的预算外资金支出计划审核汇总后，编制本级年度预算外资金支出计划，报同级人民政府批准。支出计划一经批准，一般不作调整。遇有特殊情况，需要对支出计划进行调整的，须报同级人民政府批准。

预算外资金主管部门应当根据政府批准的支出计划，分别向预算外资金使用单位下达执行。

第十九条 单位使用预算外资金，应当按照年度支出计划，于每季度前一个月向预算外资金主管部门申报下一季度分月支出计划，并说明预算外资金的各项用途。

对单位申报的季度分月支出计划，预算外资金主管部门应当于每季度前审查完毕，对不符合规定的，不予拨款，并通知申报单位；符合规定的，按照下列情况从财政专户拨款：

（一）用于基本建设投资和其他专项支出的，按照有关批准手续和收入进度、工程建设进度拨款；

（二）用于人员经费、公用经费等经常性开支的，按照收入进度按月拨款；

（三）上级主管部门对下级的补助，按收入进度拨入下级财政专户；

（四）上缴上级主管部门的资金，按照规定的上缴比例和收入进度按月划入上级财政专户。

有特殊情况急用资金的，使用单位可以申报临时支出计划，经审查符合规定的，应当即行拨款。

第二十条 使用单位对预算外资金主管部门拨入的资金，应当纳入本单位的财务计划统一管理，按照规定使用，并将资金的各项用途在财务报表中说明。

第二十一条 乡（镇）自筹和统筹资金应当按照规定的用途使用，经乡（镇）政府审批后，由财政部门从财政专户核拨。

第二十二条 市、县（市、区）人民政府根据有关规定，可以集中适当比例的本级预算外资金统筹调剂使用。具体办法由同级人民政府制定。

第四章 监督管理

第二十三条 预算外资金的征收和使用单位应当执行财政部门制定的会计制度，按照预算外资金主管部门规定的期限报送会计报表。

预算外资金主管部门对有关单位的预算外资金收支计划执行情况应当定期进行监督检查，发现问题及时纠正。

第二十四条 审计部门应当对预算外资金收支管理情况进行审计监督。

第二十五条 预算外资金主管部门应当对行政性、事业性收费票据的使用情况进行

审验。

第二十六条 物价、预算外资金主管部门应当对行政事业性收费进行年检，不符合规定的，及时予以纠正。

第二十七条 预算外资金征收、使用单位，应当在年度终了后三十日内编制预算外资金收支决算，并报预算外资金主管部门审核。

预算外资金主管部门对预算外资金征收、使用单位编报的预算外资金收支决算审核汇总后，编制本级年度预算外资金决算，报同级人民政府批准。

第二十八条 市、县（市、区）、乡（镇）人民政府应当组织有关部门对预算外资金收支和管理情况进行检查。

预算外资金主管部门定期向本级人民政府报告预算外资金计划执行情况。

第二十九条 市、县（市、区）、乡（镇）人民政府应当将预算外资金的年度收支计划及其执行情况向本级人民代表大会常务委员会（乡镇人民代表大会主席团）报告。预算外资金统筹调剂及使用情况、数额较大的基金、专项事业性收费的收支情况应当在报告中作特别说明。

第五章 法律责任

第三十条 对违反本办法的行为，按照下列规定予以处罚。

（一）截留、坐支、挪用、私分预算外资金的，由预算外资金主管部门或审计部门限期追回资金并对违法单位处以违法金额百分之十的罚款，对主要责任人视情节轻重处以本人月基本工资三个月以下的罚款；

（二）擅自设立征收项目，超标准、超范围征收的，由物价管理部门依法给予处罚；

（三）应当缴纳预算外资金的单位和个人拒交、欠交的，由征收部门责令其限期缴纳；逾期仍不缴纳的，按日加收应缴数额千分之五的滞纳金，并可处以应缴数额百分之五的罚款；

（四）擅自减收、免收的，由预算外资金主管部门予以追缴，并责令其限期改正。逾期不改正的，给予通报批评，并对主要责任人处以本人月基本工资二个月以下的罚款；

（五）未按预算外资金主管部门规定的期限将预算外资金上缴财政专户的，预算外资金主管部门可处以未按期上缴金额百分之五以下的罚款；

有前款所列违法行为之一的，任免机关或行政监察部门应当根据情节轻重，对单位负责人和主要责任人给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十一条 预算外资金主管部门实施行政处罚时，应当按照《中华人民共和国行政处罚法》的有关规定执行。

第三十二条 当事人对行政处罚决定不服的，可以自接到处罚决定书之日起十五日内，向作出处罚决定机关的上一级机关申请复议；对上一级机关的复议决定不服的，可以自接到复议决定书之日起十五日内，向人民法院起诉。当事人也可以自接到处罚决定书之日起十五日内，直接向人民法院起诉。当事人逾期不申请复议也不向人民法院起诉

又不履行处罚决定的，由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。

第三十三条 预算外资金主管部门及其工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由任免机关或者行政监察部门对单位负责人和主要责任人给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

预算外资金管理人员未按本办法规定审批计划、拨付资金的，由主管机关给予处理。

第六章 附 则

第三十四条 市人民政府可以根据本办法制定实施细则。

第三十五条 本办法自一九九八年一月一日起施行。以前市、县（市、区）有关规定凡与本办法不一致的，一律以本办法为准。

关于报请批准修订的 《济南市预算外资金管理办法》的报告

山东省人民代表大会常务委员会：

根据《中华人民共和国行政处罚法》和其他有关法律、法规，结合本市实际，济南市第十一届人民代表大会常务委员会第二十九次会议审议通过了修订的《济南市预算外资金管理办法》。根据地方组织法第四十三条第二款的规定，现报请省人大常委会批准。

济南市人民代表大会常务委员会

主任 李启万

1997年9月19日

山东省人民代表大会常务委员会关于批准 《济南市城市规划管理办法》（修改）的决定

1997年10月15日省八届人大常委会第30次会议通过

山东省第八届人民代表大会常务委员会第30次会议经过审议，决定批准《济南市城市规划管理办法》（修改），由济南市人民代表大会常务委员会公布施行。